

0000812-44.2019.8.26.0368

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gilson Miguel Gomes da Silva

Comarca: Monte Alto

Foro: Foro de Monte Alto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima que reconheceu o apelante tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Condenação mantida. Dosimetria. Penas escorreitas. Causas de aumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Alto

Foro de Monte Alto

1ª Vara

Praça da Bandeira, nº 17, Monte Alto-SP - cep 15910-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000812-44.2019.8.26.0368 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000812-44.2019.8.26.0368

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 164/2018 - Delegacia de Polícia de Monte Alto, 2496/2017 - DEL. POL. MONTE ALTO

Réu:

Andréia Thomaz Ventura

Juiz de Direito: Dr. Gilson Miguel Gomes da Silva

Vistos.

ANDREIA THOMAZ VENTURA, qualificada à fl. 38, foi denunciada e está sendo processada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 155, § 4º, II (mediante fraude), do Código Penal, acusada de ter, no dia 17 de novembro de 2017, no período vespertino, na Rua São Benedito, nº 238, Centro, nesta Cidade e Comarca de Monte Alto-SP, subtraiu, para si, mediante fraude, um aparelho celular Samsung, na cor prata, avaliado em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme auto de avaliação de fls. 12 destes autos, pertencente à idosa Dalci Vedovelli de Oliveira.

Recebida a denúncia (fl. 96); determinado o desmembramento do feito em relação à ré Andreia Thomaz Ventura (fl. 171); autos foram desmembrados do processo 0002931-12.2018.8.26.0368, no qual o corréu Robson Alexandre Roveri foi condenado com fulcro no artigo 180, "caput", do Código Penal.

A ré foi regularmente citada (fl. 300) e, através de seu Defensor, apresentou resposta escrita à acusação inicial (fls. 314/316). Durante a instrução foram ouvidas: a vítima (fls. 343/346), uma testemunha arrolada pela acusação (fls. 347/349). Em seguida, a ré foi interrogada (fls. 350/354). Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a total procedência da pretensão punitiva, haja vista a patente materialidade e autoria delitiva. No entanto, pugnou pela aplicação da atenuante de confissão na segunda fase dosimétrica (fls. 380/384).

A Defesa, por sua vez, pleiteou pela improcedência da denúncia para que seja decreta a absolvição da acusada, tendo em vista que a ré furtou o aparelho celular em função de coação do ex-companheiro em troca de drogas. Em caso de condenação, requereu que seja considerada a atenuante de confissão, conforme previsto no artigo 65, I, "d", do Código Penal (fls. 359/360).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido da ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 06/07); auto de entrega (fl. 11), auto de avaliação (fl. 15), bem como pela prova oral produzida.

Por sua vez, a autoria também é certa.

Em Juízo, a ré Andreia confessou os fatos e anuiu que pediu um copo de água para a vítima a fim de disfarçar e poder entrar na residência e praticar o furto do celular e que na ocasião estava acompanhada de outra pessoa, pois objetivavam fazer dinheiro com a venda do celular. Disse, ademais, que a vítima é parente da mãe dela (fls. 350/354).

A vítima Dalci Vedovelli de Oliveira relatou que "ela chegou na minha casa, foi aqui no portão, aí pediu água, sendo que eu falei: "Eu vou pegar, eu tenho sempre garrafinha cheia na geladeira e eu te dou uma". Eu não vi ela entrar atrás de mim, aí quando eu vi ela já estava perto da mesa pegando o celular, mas... é... na hora eu não vi ela pegar. Eu vi depois, que eu achei falta, né? Aí eu fui até na rua, eu olhei e não achei mais ela. Eu sei que eu não denunciei nada, quem foi atrás dela foi a polícia, né, porque tinha pegado outras coisas em outro lugar, que eu não sei de quem que era. Aí ele me ligou, porque ele viu no meu celular o meu neto, por isso que ele me conheceu. Aí ele falou assim se eu podia ir lá e eu falei: "Eu não tenho com quem ir". Eles falaram: "Não, a gente vai te buscar". Eu falei: "Tudo bem, vem me buscar que eu vou". Aí eles vieram e me levaram lá, me mostraram tudo que ela tinha pegado, aí eu expliquei: "Nada dessas coisas é minha, é só o celular mesmo". Afirmou que Andréia estava com outra pessoa quando apareceu em sua residência. Narrou, ademais, que os Policiais entram em contato para devolver o celular (fls. 343/346).

A testemunha arrolada pela acusação, Policial Militar Júnior César Alves, disse que "eu estava com o Duarte, nós estávamos em patrulhamento pela Rua Dona Francisca, aí durante o patrulhamento a gente avistou um indivíduo de nome Róbson, que é muito conhecido pela gente, sabe, nos meios policiais. Ele estava de posse de uma sacola e com alguns objetos dentro dessa escola, aí a gente decidiu por abordá-lo e na revista a gente viu que dentro desse material que ele estava usando havia algumas pulseiras, alguns equipamentos, sendo que na abordagem também encontramos um celular. Aí durante essa abordagem a Andréia apareceu lá na rua, ela veio conversar com a gente, durante a abordagem a gente acabou conversando com ela, aí ela falou que o celular que estava de posse do Róbson lhe pertencia, somente o celular. O resto dos materiais, não. Aí eu falei: "Andréia, então você faz o seguinte: vai até na sua casa, me busca a nota fiscal do celular e você traz aqui que a gente devolve para você". Aí nisso daí, depois que ela tinha alegado várias vezes que o celular era dela, ela saiu, falou que ia até na residência dela buscar a nota fiscal e trazer para a gente. Aí como durante a abordagem o Róbson não deu a origem dos objetos, também eu entrei em contato com alguns populares que estavam ali perto que disseram que o Róbson estava vendendo os objetos por R\$ 10,00, esses que estavam de posse dele. Diante dos fatos, trouxemos a ocorrência para a Delegacia. Aí na Delegacia, o celular que a gente abordou, que estava com Róbson, ele estava

destravado. A gente suspeitou, teve uma suspeita da origem do celular, que ninguém, tirando a Andréia, né, fora o Róbson aí, deu a origem. Aí a gente entrou nos contatos do celular, aí a gente foi ligando para os contatos e conseguimos localizar uma pessoa, a D. Dalci, que ela falou que o celular dela havia sido furtado. Aí através de uma outra pessoa, né, a D. Dalci veio até na Delegacia, aí lá na Delegacia ela reconheceu o aparelho celular, sendo que ela disse que a Andréia foi até na casa dela, acho que ela pediu água, algum outro objeto, inclusive ela até abriu a porta para a Andréia, aí por um descuido, segundo a D. Dalci, a Andréia pegou o celular dela e saiu da residência, entendeu? (fls. 347/349).

Não foram arroladas outras testemunhas que pudessem afrontar o conjunto probatório que se insere nos autos.

Sumamente valiosa a palavra da vítima Dalci que não pode ser desconsiderada, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos e, cujo único interesse do lesado é apontar o verdadeiro culpado e narrar-lhes a atuação. Portanto, coesa e insuspeita a prova oral constituída pela declaração da vítima em Juízo, uma vez que não há nada em sentido divergente a indicar, qualquer motivo para, injustificadamente, prejudicar a acusada Andreia.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima que reconheceu o apelante tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Condenação mantida. Dosimetria. Penas escorreitas. Causas de aumento devidamente constatadas. Roubo praticado em concurso de agentes mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Regime inicial fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido (TJSP; Apelação Criminal 1507722-26.2021.8.26.0050; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/01/2022; Data de Registro: 10/01/2022)(grifei)

A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubo ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos desta são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si” (TACRIM-SP, JUTACRIM 100:250 - grifei).

Nota-se, outrossim, que existe harmonia nos depoimentos prestados pela vítima Dalci, tanto em solo policial (fl. 14) quanto em Juízo (fls. 343/346).

Assim, concluo serem válidos e plenamente eficazes os depoimentos ofertados pela vítima, pois se mostraram coesos e harmônicos, merecendo crédito, uma vez que nada foi produzido em sentido divergente.

Consigno, ademais, que a acusada confessou a prática delitiva em Juízo. Nesse aspecto, a confissão judicial, após todas as garantias, não elidida por outros elementos de prova merece total credibilidade, pois a doutrina ensina que “confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial” (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas).

Aliás, já diz Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha que “a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto,

servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de autoacusação falsa" ("Da Prova no Processo Penal", ed. Saraiva, 1999, p. 114). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

"A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes" (RTDTACRIM 6/63).

No que tange à tese defensiva, não há que se cogitar acerca da coação eventualmente sofrida pela ré para a prática do crime de furto, haja vista que, embora estivesse acompanhada de outra pessoa no momento do crime, conforme por ela confessado em Juízo à fl. 351 dos autos, nada foi produzido acerca da ventilada coação. Ademais, a ré em seu depoimento em Juízo, anuiu que a intenção de ambos era furtar o aparelho celular para posteriormente vendê-lo. Portanto, nada há nos autos a indicar a mencionada coação para a prática criminosa em troca de drogas. Aliás, incumbia a ré comprovar não só a coação, mas que esta foi moral e irresistível. Logo afastada referida tese defensiva, uma vez que nada foi produzido nos autos a respaldá-la.

Igualmente não há que se cogitar da absolvição da acusada por ausência de provas, como almeja a douta defesa, haja vista a robustez do depoimento da vítima, aliada ao depoimento da testemunha arrolada pela acusação de fls. 347/349.

A qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal (fraude), restou plenamente configurada pelo depoimento da vítima em Juízo à fl. 343 dos autos: "ela pediu água, sendo que eu falei: "eu vou pegar, eu tenho sempre garrafinha cheia na geladeira e eu te dou uma". Eu não vi ela entrar atrás de mim, aí quando eu vi ela já estava perto da mesa pegando o celular".

Como sabido, na fraude, como qualificadora de furto, o agente utiliza-se de meio enganoso capaz de iludir a vigilância do ofendido e permitir maior facilidade na subtração do objeto material.

Assim, restou plenamente configurada a qualificadora, haja vista que a acusada para executar o delito pediu um copo de água para a vítima e, com isso, conseguiu adentrar na residência da ofendida e consumir o furto, conforme narrado pela vítima em Juízo à fl. 343 dos autos.

Ademais, o delito restou consumado, visto que o crime de furto se consuma com a posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente teve a posse breve do bem ou se teve a posse tranquila e desvigiada. Outrossim, a subtração, tanto para conferir o original, no caso de furto como de roubo, se dá com o apoderamento do bem pela acusada. Na espécie, percebe-se que a ré esteve na posse do bem furtado, pois a própria vítima deu falta do aparelho celular em casa. E, posteriormente, os policiais comunicaram que o aparelho fora localizado com uma terceira pessoa de nome Robson. Assim, é certo que a averiguada retirou completamente a res furtiva da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Desse modo, o crime consumou-se. Assim, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a serem reconhecidas, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal são medidas que se impõem.

Passo à dosimetria penalógica, em estrita observância ao caput, do artigo 68, do CP.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a ré ostenta condenação transitada em julgado, de modo que será considerada nesta fase, como máus antecedentes, o processo nº 0005065-95.2007.8.26.0368 – Segunda Vara de Monte Alto-SP (fl. 365). Em atenção à qualificadora de fraude, ressalto que será utilizada somente para a configuração do furto qualificado (artigo 155, § 4º, inc. II, do CP). Noutro aspecto, não contamos com outras circunstâncias judiciais. Assim, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante de confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), todavia, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, uma vez que a vítima contava com 77 (setenta e sete) anos de idade à época dos fatos (fl. 14). Assim, com fulcro no artigo 67 do

Código Penal, agravo a reprimenda, porém, com menor intensidade em 1/8 (um oitavo) e passo a dosar a pena em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Na última etapa, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno a pena acima definitiva.

O valor do dia-multa será o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária na fase executória, na forma do § 2º do art. 49, do Código Penal, a mingua de informações seguras sobre a condição financeira da ré.

Nos termos do art. 33, § 2º, "c", c/c o art. 59, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente o aberto.

A ré preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, visto que não é reincidente em crime doloso, o delito não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça e, ainda, a substituição se mostra suficiente e recomendável para que a acusada se reorganize para a vida em sociedade; cabível, portanto, a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim - com fundamento no artigo 44, parágrafo 2º, e artigos 45 e 46, todos do Código Penal -, tratando-se de pena superior a um ano, a privativa de liberdade será substituída por duas restritivas de direitos consistentes: a. na prestação de serviços à comunidade (IV, art. 43, CP), à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, em entidade a ser indicada por ocasião da execução; b. na prestação pecuniária (I, art. 43, CP), no valor em dinheiro de 1/2 (metade) do salário mínimo nacional em favor de entidade com destinação social a ser apontada em sede de execução.

Poder-se-ia argumentar que a acusada, com o que ganha, não teria condições financeiras para suportar a pena por último mencionada, mas tal argumento não convence, porque, de acordo com a doutrina, há possibilidade de parcelamento da quantia fixada.

Neste sentido é o ensinamento de Fernando Capez, a seguir transcrito:

"Prestação pecuniária: a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro, à vista ou em parcelas, à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos..." ("in" Curso de Direito Penal, Saraiva, 2a. ed., p. 357/8, sem grifos no original).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR a ré ANDREIA THOMAZ VENTURA qualificada nos autos, como incurso nas penalidades do artigo 155, § 4º, inciso II (fraude), combinado com artigo 61, II, "h", todos do Código Penal; em consequência, aplico-lhe a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, cada qual no seu valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade fica substituída pelas restritivas de direitos, tudo nos termos da fundamentação.

Condono a acusada, ainda, ao pagamento das custas e do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003, observando, no entanto, o disposto no art. 12, da Lei nº 1060, de 5 de fevereiro de 1950.

Diante da quantidade da pena da acusada, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e pelo fato da ré não ser reincidente, permito que interponha o apelo em liberdade.

Por fim, deixo de condenar a ré em verbas reparatórias (art. 387, IV, do CPP), haja vista que a vítima recuperou o aparelho celular, conforme Auto de Entrega de fl. 11 destes autos.

Intime-se a vítima a respeito do teor da presente para conhecimento (art. 201, § 2º, CPP).

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução e cumpra-se a pena imposta.

Transitado em julgado, procedam-se as anotações necessárias e comunique-se o TRE.

P.I.C.

Monte Alto, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA